

0001677-68.2015.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001677-68.2015.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001677-68.2015.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 59/2015 - Central de Polícia Judiciária de Rio Claro - que aglutina - 1º, 2º e 3º Distrito

Autor:

Justiça Pública

Declarante (Passivo) e Réu:

Ecology Plastic - Indústria de Produtos Ecológicos Ltda e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

FERNANDO CESAR SMITH XAVIER, ALFREDO RODRIGO GOUVEA DE ANDRADE e JOSÉ DO CARMO DE SOUZA, qualificadas nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 1º, inciso II, por diversas vezes, c.c artigo 11, ambos da Lei 8.137/90, na

forma do artigo 71, caput, do Código Penal, a empresa Ecology Plastic Industria de Produtos Ecológicos Ltda, CNPJ 07.836.716/0001-72, Inscrição Estadual 587.278.604.112, situada em Rio Claro, foi autuada pelo Fisco Estadual em razão de fatos ocorridos de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, que deram ensejo ao Auto de Infração e Imposição de Multa 4.034.937-8, cujo procedimento administrativo transitou em julgado na esfera administrativa. Após isso, houve a inscrição o crédito tributário na dívida ativa (CDA 1166857995), em 12/11/2014, no valor total de R\$ 1.775.787,39.

Consta ainda que, as denunciados, por intermédio da empresa Ecology Plastic Industria de Produtos Ecológicos Ltda, teriam suprimido tributo, ao fraudarem a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documentos fiscais exigidos por lei.

Notícia Crime (fls. 04/05 e 25/26), relatório circunstanciado (fls. 06/08), auto de infração e imposição de multa (fls. 09/12) e certidão de dívida ativa (fls. 16/19).

Recebida a denúncia (fls. 92). Os réus foram citados (Alfredo - fls. 106, José - fls. 62 e Fernando (citado por edital) - fls. 327/329434) e apresentaram resposta escrita (José fls. 114/138, Alfredo fls. 164/176 e Fernando fls. 332/360).

Após a instrução penal e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a improcedência da ação, absolvendo-se os acusados nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 733/742).

As defesas dos corréus, a seu turno, requereram a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal (fls. 745/749, 750/756 e 758/765).

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade e a autoria dos delitos não restaram suficientemente demonstradas, senão vejamos.

Os réus Fernando Cesar Smith Xavier, Alfredo Rodrigo Gouvea Andrade e José do Carmo de Souza não foram ouvidos na fase inquisitiva.

Em juízo, o corréu Fernando Cesar Smith Xavier declarou que a empresa era administrada por todos, mas cuidava mais da área de produção. Com relação à parte fiscal, era mandado para o contador que orientava quais eram os códigos para serem cadastrados no sistema e as notas saíam automaticamente com as informações. O contador era José Geraldo Vilaça, de Minas Gerais, que vinha de vez em quando na empresa. O filho dele, Bruno, era procurador de José do Carmo. O corréu Alfredo cuidava mais da parte financeira e dessa parte também. A empresa R. Quelle estava ativa quando foram feitos os negócios e ao tempo da autuação. Pelo sistema da Receita, a empresa estava ativa e era possível emitir a nota para a empresa ou a empresa emitir notas. Essa empresa fazia industrialização, moía também para outras empresa, como a Wisewood. A R. Quelle pegava refugo de borra, dormente e moía. Uma vez só que a R. Quelle fez uma nota de venda para a Ecology de três mil e poucos reais, apenas uma vez. Entre 2011 e 2012 ainda havia relação entre as empresas. Não sabe dizer onde ficava a R. Quelle, apenas que ficava em Piracicaba. Era quem levava e buscava a matéria-prima para lá, e chegou a levar o pessoal lá. Já esteve uma vez na R. Quelle. Não tem conhecimento se a Ecology chegou a discutir a questão no âmbito tributário ou a solicitar parcelamento. Em 2014, a Ecology foi vendida

para outro sócio, chamado Carole, não sabe o sobrenome. A Ecology tinha na época outras pendências tributárias, mas havia sido parcelado, não sabe dizer qual era o montante da dívida. Não sabe a data exata em que Alfredo deixou de fato a Ecology, mas afirmou ter sido no ano de 2011 (mídia).

Em juízo, o corréu José do Carmo de Souza declarou que nunca foi sócio administrador da Ecology. Quando Alfredo saiu, acabou ficando com as cotas dele, se tornando sócio administrador apenas no papel de 2011 até 2012. Em 2013 a empresa foi vendida para a Carole. Antes disso, sempre foi sócio, nunca administrou. Sempre teve o seu escritório de advocacia e não tinha tempo. Quando fizeram o negócio, disse ao corréu Fernando que não poderia "colocar o pé". Fernando tinha uma empresa. Era advogado dele, advogava para a empresa dele. O escritório lhe prendia, tinha audiências. O Bruno foi para a empresa para gerir o departamento comercial, que estava "entregue às baratas". Alfredo não sabia vender e Fernando não sabia produzir. Bruno foi ajudar e começou a trabalhar no comercial. Fernando e José Geraldo eram responsáveis por cuidar da parte tributária. José Geraldo era o contador e era de BH. Conheceu a R. Quelle apenas quando tomou conhecimento da acusação. Sabia que tinha um pessoal que prestava um serviço de moagem à Ecology, a proposta desta era o meio ambiente, de pegar sacos plásticos do lixo e transformá-la em uma madeira plástica. Houve a ideia de colocar reforços dentro das cruzetas, que eram colocadas em postes. Os dormentes para rodovia foram sendo devolvido e foi se acumulando na Ecology. A R. Quelle começou a usar a prestação de serviço, mas nunca houve compra e venda entre as empresas. Não conhece Leandro, não sabe quem é. Segundo o contador lhe informou, a Ecology emitia uma nota de simples remessa e a R. Quelle devolvia o material moído como prestação de serviço. Na sua ótica, acha que a operação deveria ser tributada por ISS jamais ICMS, porque não havia incidência de ICMS, pela documentação, vinha zerada a parte de ICMS porque o material era sucata, refugo que seriam descartados. Para evitar o descarte e o reaproveitamento do material, isso era feito. As operações não geravam crédito de ICMS. Quem cuidava do departamento financeiro e fiscal era o Fernando. Marcone era o encarregado de verificar os dados da nota para pagamento. Os produtos eram vendidos para concessionárias de energia. A R. Quelle nunca comprou produtos da Ecology pelo que tem conhecimento. No dia a dia, quem negociava com a R. Quelle era Fernando, Alfredo, e depois Bruno, Guilherme e Zampini. Fernando já foi na R. Quelle. Guilherme ia lá também. As cotas da empresa foram vendidas para a Carole Louise de Reynier. Roberto fornecia o vergalhão de ferro que dava estabilidade às peças produzidas pela Ecology. Carole assinou a transferência das cotas. Carole tinha um sócio, Roberto Dantas Nascimento, com o qual se desentendeu e cada qual saiu para um lado. Roberto entrou na Ecology, mas não assinou nada. A Ecology foi transferida para galpões em Ipeúna, onde a Edra tem um complexo. Roberto ficou em Rio Claro, colocou a empresa em nome de terceiros. Acredita que Zampini é sócio. Os produtos são da Ecology, o material é da Ecology, os clientes são os mesmos, tudo ficou com ele e ele não aparece em nada (mídia).

Em juízo, o corréu Alfredo Rodrigo Gouvea de Andrade declarou que foi sócio administrador da empresa Ecology. Ficou até dezembro de 2010, quando recebeu um convite para trabalhar na Aethra. Em janeiro já não participava mais da administração direta da Ecology. Em novembro de 2011 vendeu sua parte. Não tem conhecimento se a Ecology teve relação negocial com a empresa R. Quelle. Fernando e José do Carmo eram quem administrava a empresa. Só tomou conhecimento dos fatos quando recebeu a comunicação (mídia).

A testemunha comum Daniel Araújo Faria declarou que pouco sabe a respeito dos fatos, pois quem efetivou todo o trabalho foi o Mauricio, sendo que ele apenas o auxiliou em alguns demonstrativos que estão no auto de infração. Não fez a fiscalização in loco na empresa Ecology, não sabe quem era o administrador de fato da empresa, não sabe se houve alteração no quadro societário e nada sabe sobre quem representou a empresa nas questões de parcelamentos (mídia).

A testemunha comum Mauricio Alexandre de Aveiro declarou que a empresa R. Quele, segundo consta em processo feito na Secretaria da Fazenda, nunca existiu no local. O proprietário do imóvel disse desconhecer a empresa R. Quelle e o sócio desta, dizendo que nunca lhe alugou o imóvel. Constatou que havia algumas notas fiscais da Ecology emitida para a R. Quele como recebida e então a autuou com base na legislação tributária. Como a empresa R. Quele não existia naquele lugar, fez o auto de infração nomeado como remessa para destinatário diverso, pois o que consta na nota não é realmente o endereço de destino das mercadorias, e então, cobrou o tributo. A empresa R. Quele teve declarado inexistente o estabelecimento para o qual obtida a inscrição e todos os documentos dela foram declarados inidôneos. O procedimento de inidoneidade foi feito por um fiscal de Campinas. Foram esgotadas as vias administrativas. Deu continuidade aos trabalhos de uma fiscal que estava se aposentando. Não se recordou quem se apresentou como administrador e por quem foi atendido na empresa na época. Não se recordou se houve alteração no quadro societário da empresa Ecology entre os anos de 2011 e 2012. Desconhece sobre parcelamentos requeridos pela empresa (mídia).

A testemunha de defesa Luis Guilherme Inácio declarou que os réus eram seus patrões na Ecology Plastic. Começou como coordenador de materiais e depois passou para comprador. Fernando era o sócio majoritário e administrava de fato a empresa, sendo responsável por todas as áreas. Alfredo trabalhou pouco com ele, o viu pouco na empresa, pois quando entrou ele estava saindo, ficou uns dois ou três meses lá. Entrou em 2011 e saiu em 2014 da empresa. Via o réu José do Carmo esporadicamente porque era de Minas, ele vinha na terça e retornava na quinta ou sexta. José do Carmo e Alfredo administravam a empresa junto com o Fernando. A Ecology tinha relacionamento comercial com a R. Quelle. A empresa R. Quelle prestava serviço para a Ecology. A Ecology fabricava cruzetas de plásticos, de madeira ou de fibra de vidro, algumas saíam das especificações e refugavam. A R. Quelle levava essas cruzetas, moíam e as retornavam à Ecology. Não participava da emissão de notas da saída dessas mercadorias, quem fazia isso era o Marcos Tadeu Zampini. A relação comercial com a R. Quelle sempre existiu, desde quando começou a trabalhar na Ecology. Chegou a ir várias vezes na empresa R. Quelle em Piracicaba, no bairro Santa Terezinha. A R. Quelle ficava em uma antiga fábrica de chocolate. O proprietário da R. Quelle era o Leandro. A foto da R. Quelle é de um outro barracão, que ficava na estrada indo para Rio das Pedras. Ia lá para acompanhar o refugo, o processo de granulometria. Não foi quem tirou a foto. O proprietário da R. Quelle era Leandro Cevulski. Outras empresas também prestavam o mesmo serviço da R. Quelle, sendo as empresas Ecodino e a Wisewood. A contratação da R. Quelle foi feita pelo Marcos Zampini. Não sabe quando Alfredo deixou a Ecology, ficou lá um curto tempo até sair. Não tinha conhecimento da situação tributária da R. Quelle. Era o proprietário quem ia buscar o material com o caminhão. Tinha outros funcionários na R. Quelle mas não sabe dizer quantos. Foi na R. Quelle umas seis vezes, sempre em Piracicaba (mídia).

A testemunha de defesa Marcos Tadeu Zampini declarou que trabalhou com os réus desde 2006. Era gerente comercial da Ecology. Os réus eram os donos da Ecology. Fernando cuidava mais da parte da produção, o José do Carmo trabalhava na parte jurídica e todos atuavam na diretoria da empresa, nem sempre presentes, mas eram os sócios. Conhecia a empresa R. Quelle. Um fornecedor foi quem lhe apresentou esta empresa. Leandro, dono da R. Quelle, foi lá e mostrou a ele o resíduo e produtos com defeitos. Leandro teve interesse em pegar o material, moer-lo e devolvê-lo, pois tudo era 100% ecológico, não se perdia nada. As peças moídas voltavam para o processo para fazer novas peças. Leandro passou a prestar esse serviço. No período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, acredita que a Ecology ainda tivesse relação com a R. Quelle. Trabalhou até agosto de 2015. Não havia outra empresa que prestasse esse tipo de serviço de moagem. O material retirado era objeto de nota de remessa para a R. Quelle, a qual devolvia como prestação de serviço. Não sabia que R. Quelle estava com a inscrição cassada desde julho de 2010. Foi na empresa R. Quelle, esteve duas vezes lá, ficava num galpão na pista que liga Piracicaba a

Charqueada. A foto nos autos não é do local em que foi na empresa R. Quelle. Reconhece o indivíduo de camisa listrada como sendo o Guilherme, que foi funcionário na Ecology, e o outro é o Leandro, dono da R. Quelle. A R. Quelle mudou de endereço, foi para Charqueada. Acredita que as peças defeituosas da Ecology somavam cinco toneladas por mês. Quando o material retornava era pesado. Existiam outros concorrentes da Ecology que o Leandro prestou serviços, para a Econdino e a Wisewood. José do Carmo não era tão presente, o filho dele era diretor administrativo, comercial e participava mais. José do Carmo tinha um escritório de advocacia em Minas. Atualmente trabalha na Help, que atua na mesma área da Ecology. O sócio da empresa Help é José Carlos Dantas, com 99% das cotas. Possui 01% das cotas. Os clientes da Help são os mesmos que eram da Ecology, concessionárias de energia. Não existe maquinário na Help que era da Ecology. Conhece Bruno Pertence de Souza, ele era diretor comercial da Ecology, era procurador do pai dele, José do Carmo. Bruno estava presente no dia a dia da empresa. Não tem conhecimento de parcelamento do valor do auto de infração. Não sabe dizer até quando Alfredo ficou na Ecology ou até quando participou, acredita que por volta do ano de 2010, mas de fato saiu do quadro societário. Não participava dos aspectos tributários entre as empresas Ecology e R. Quelle. A contabilidade era externa (mídia).

A testemunha de defesa José Geraldo Vilaça declarou que era responsável pela escrituração contábil da empresa Ecology, prestou serviços a esta, nos anos de 1976 a 2013. As questões contábeis eram tratadas com todos os sócios da empresa. Todos os sócios eram administradores os quais dividiam entre si os encargos da administração. A Ecology encaminhava a sucata para industrialização com o código 5901 e retornava com o código 5902 e o faturamento era com o código 5124, a mercadoria já processada, nessa nota que incidia os impostos, nesse último código. As outras notas eram para efeito de transporte, não tinha tributação. 5901 era remessa para industrialização, 5902 era retorno de industrialização e o 5124 era industrialização efetuada por encomenda. A R. Quelle fazia a transformação e ficava sujeita ao ICMS, era um beneficiamento da matéria prima. Quando a Ecology mandava a sucata para a R. Quelle, mandava com o código 5901, remessa para industrialização. A empresa devolvia, o retorno, simbolicamente, com o código 5902 e emitia uma nota para faturamento, de industrialização efetuada por encomenda. Na prestação de serviço incide o ISSQN. O crédito sobre o serviço de moagem era diferido. Tanto a nota 5901 era isento de IPI porque não mudava a titularidade do material. A 5902 era o retorno, também operação isenta. O 5124 era diferido estava condicionado a uma operação futura, pagava o imposto quando vendia o produto final, os dormentes, as travessas, os batentes. A nota fiscal emitida pela R. Quelle, de devolução de mercadoria moída, era isenta. O departamento financeiro e contábil da Ecology conferia os dados das notas emitidas pela R. Quelle. Qualquer pendência entre as empresas bloquearia as notas fiscais porque eram eletrônicas. Quando a empresa está inapta ela não consegue emitir a nota fiscal. Havia consulta de regularidade da empresa no Sintegra. Não sabe dizer se as cruzetas da Ecology eram de uso exclusivo das concessionárias de energia elétrica, não trabalhava nesse departamento. A R. Quelle só processava, industrializava, a regularidade era demonstrada pela documentação escriturada e pelos pagamentos, a operação de fato existia. Fez operação contábil entre as empresas Ecology com a R. Quelle. A remessa era isenta, não incidia ICMS. Contabilmente, na R. Quelle, o material recebido era estoque de terceiro em poder dela. No retorno também não tinha incidência do imposto. A operação não gerava crédito de ICMS. A saída de Alfredo no contrato social foi em 24/11/2011 e na junta comercial foi registrado no mês 12 de 2012. Alfredo tinha feito uma troca, uma permuta com o José do Carmo, tendo recebido os direitos de um apartamento em construção pelas cotas sociais dele. Acredita que Alfredo estava trabalhando em outra atividade na época em que ele saiu. Não sabe precisar o local em que funcionava a R. Quelle, acredita que funcionava na sede da Ecology. Seu escritório fica em Belo Horizonte, trabalhava à distância, só com os documentos enviados, com os arquivos magnéticos. Não sabe quem eram os responsáveis pela R. Quelle. Apenas contabilizava as notas que eles enviam, escriturava fiscal, os registros de entrada, de saída, as GIAS, encaminhando as informações mensais à

Secretaria da Fazenda. Acredita que a R. Quelle funcionava na cidade de Rio Claro ou na região (mídia).

O conjunto probatório amealhado é insuficiente para um decreto condenatório.

Conforme demonstrado, a inscrição estadual da empresa R. Quelle Distribuidora foi cassada após procedimento fiscalizatório realizado pelo Fisco, que constatou a inexistência de seu estabelecimento no endereço informado à secretaria da Fazenda Estadual.

Diante desse cenário, todos os documentos emitidos pela referida empresa foram declarados inidôneos, sendo desconsiderados pelo Fisco. Em consequência, diante da desconsideração dos documentos, o Fisco aplicou o ICMS sobre as operações, realizando a autuação fiscal e constituindo o crédito tributário.

Ocorre que, após a colheita da prova oral, não restou demonstrado nos autos, de forma segura, que as saídas das peças verificadas na atuação fiscal, de fato, tratava-se de operações de vendas que deveriam ser tributadas pelo ICMS.

Conforme relatado pelo contador José Geraldo Vilaça, pelos funcionários Marcos Tadeu Zampini e Luís Guilherme Inácio, bem como pelos réus Fernando e José do Carmo, a transferência das mercadorias para a empresa R. Quelle deu-se apenas para a industrialização, tendo ocorrido o posterior retorno delas, industrializados, à empresa Ecology.

Nesse sentido, cumpre salientar que sobre o serviço prestado pela empresa R. Quelle à empresa Ecology, de moagem dos subprodutos ou das peças sucateadas para posterior retorno à linha de produção da Ecology, não incidiria o ICMS.

Destarte, as operações realizadas com a empresa R. Quelle não ensejariam o direito de creditamento do ICMS à Ecology, de modo que não há que se falar em supressão do tributo.

Isso porque, a fraude relacionada à inexistência ou ao não encontro da empresa R. Quelle pelo Fisco não importou em efetiva supressão do ICMS, porque as operações não confeririam o direito ao creditamento do imposto pela empresa Ecology.

Assim sendo, não restou demonstrada a incidência do ICMS nas operações entre as empresas Ecology e R. Quelle, motivo pelo qual os réus devem ser absolvidos por insuficiência probatória.

Ainda que assim não se entenda, a testemunha José Geraldo Vilaça declarou que era responsável pela escrituração contábil da empresa Ecology e que, na época, consultou a regularidade da empresa R. Quelle no "Sintegra".

Desse modo, não obstante os atos declaratórios de inidoneidade do Fisco tenham efeitos retroativos, atingindo os documentos atribuídos à empresa R. Quelle desde a data do início de sua inscrição estadual, a relevância desse efeito se dá no âmbito tributário, não abrangendo efeitos penais, salvo comprovado o dolo, sob pena de configurar a responsabilização objetiva na seara criminal.

Além disso, o Agente Fiscal de Rendas Maurício Alexandre Aveiro, ouvido em juízo, apenas discorreu sobre os procedimentos que ensejaram a autuação da empresa, nada discorrendo sobre eventual intenção de fraudar o Fisco.

Nesses casos, a jurisprudência é no sentido da atipicidade da conduta do contribuinte que, não estando ciente da inidoneidade de notas fiscais (de empresas assim declaradas posteriormente), as utiliza para realização de operações comerciais.

Nesse sentido:

"Sonegação fiscal - Crédito de ICMS com notas fiscais de empresa não localizada - Inidoneidade da empresa identificada posteriormente - Falta de prova de dolo - Manutenção da absolvição". (TJSP, Apelação 0004586-29.2015.8.26.0431, Relator: Vico Mañas, Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Pederneiras - 1ª Vara, Data do Julgamento: 29/11/2017, Data de Registro: 04/12/2017)

"Crime contra a ordem tributária. Conjunto probatório que não se mostra suficiente à condenação. Declaração de inidoneidade de fornecedores posterior às operações questionadas nos autos. Inexistência de prova do elemento anímico do agente. Absolvição necessária, em respeito ao Princípio do Estado de Inocência. Recurso provido." (TJSP, Apelação 0017866-13.2008.8.26.0302, Relator: Marcelo Gordo, Comarca: Jaú, Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 24/09/2015, Data de publicação: 29/09/2015, Data de registro: 29/09/2015)

Destarte, reputo que não há elementos nos autos a indicar seguramente que os réus tiveram a intenção de fraudar dolosamente o Fisco.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de serem os réus culpados não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação dos réus, de modo que a autoria e materialidade dos delitos não foram comprovadas seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra FERNANDO CESAR SMITH XAVIER, ALFREDO RODRIGO GOUVEA DE ANDRADE e JOSÉ DO CARMO DE SOUZA e os ABSOLVO da acusação de terem praticado os crimes previstos no artigo 1º, inciso II, por diversas vezes, c.c. artigo 11, ambos da Lei 8.137/90, o que o faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.

Rio Claro, 28 de março de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA